

1500525-46.2018.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Deixo também de suspender o andamento do processo, a despeito de haver questionamentos acerca da constitucionalidade do dispositivo, à falta de amparo legal e de decisão nesse sentido das Cortes Superiores.

Reconhecida a prática da infração penal, passo à fixação da pena. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Belmiro Pereira 367, Pederneiras-SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

Proc. nº 1500525-46.2018.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500525-46.2018.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MAIKI WESLEY DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

MAIKI WESLEY DA SILVA, já qualificado nos autos, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 06 de maio de 2017, por volta das 19h30min, na rua Vereador Mário Alves, 105, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 08 pinos de cocaína e 01 porção de maconha, sem autorização legal (fls. 55/56). Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 01/02), do auto de exibição e apreensão (fls. 03/04) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 11/14).

A autoria também é inconteste e recai sobre o acusado.

A testemunha Rodrigo Domingos da Silva, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo bairro Maria Helena, quando se deparou com Maiki e Jhone, momento em que visualizou Jhone entregar a droga para Maiki; foi realizada a abordagem, constatando se tratar de eppendorfs de cocaína e maconha; Maiki alegou que havia recebido a droga de outra pessoa e estava apenas conversando com Jhone; ambos foram conduzidos à Delegacia, lavrando-se ocorrência de porte de

entorpecentes.

O acusado MAIKI WESLEY DA SILVA, em seu interrogatório em juízo, confessou os fatos. Disse que se tratava de drogas para seu consumo pessoal.

De fato, a prova oral produzida nos autos deixou incontestes a apreensão de cocaína e maconha de propriedade do acusado.

O policial militar ouvido em juízo prestou depoimento coerente e coeso, afirmando que o acusado alegou que transportava drogas para consumo pessoal.

E a confissão do acusado desde a fase policial (fl. 07) encontra-se em harmonia com o contexto probatório, não havendo nenhum outro indicativo sobre diversa destinação dos entorpecentes.

Observa-se, por fim, que o fato descrito na denúncia é crime, não tendo havido abolitio criminis. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal tem entendido, de forma sistemática, nesses termos: A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não perdeu seu caráter criminoso (AI 741.072 AgR/RJ, 1ª T, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/2/2011).

Também não há que se falar em insignificância, até porque, caso se tratasse de quantia maior ou de grande porte, poder-se-ia até mesmo cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Deixo também de suspender o andamento do processo, a despeito de haver questionamentos acerca da constitucionalidade do dispositivo, à falta de amparo legal e de decisão nesse sentido das Cortes Superiores.

Reconhecida a prática da infração penal, passo à fixação da pena.

Tendo em vista as circunstâncias do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, atento principalmente à natureza das substâncias encontradas em poder do acusado e a quantidade, assim como à confissão extrajudicial, primariedade (não há certidões que comprovem condenações definitivas) e condição pessoal, entendo suficiente a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Maiki Wesley da Silva, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, na forma do inciso I, do mesmo artigo.

Expeça-se todo o necessário para cumprimento da pena, fazendo-se as comunicações de praxe, notadamente ao TRE e ao IIRGD.

Autorizo a DESTRUIÇÃO da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (artigo 72, da Lei 11.343/06). Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Sem verbas de sucumbência no primeiro grau jurisdicional (rito sumaríssimo).

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intuem-se.

Pederneiras, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA